

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1731/2531

นางสิริมา อุทัยฉาย

โจทก์

พันตำรวจตรีพิณิต มณีรัตน์ กับพวก

จำเลย

นางสิริมา อุทัยฉาย โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าแม้โจทก์จะได้คัดค้านว่า จำเลยทั้งสองตรวจค้นบ้านเลขที่ 916 โดยปรากฏพิรุณในเอกสารหมาย ล.2 และ ล.3 แต่ศาลชั้นต้นกลับฟังข้อเท็จจริงตามเอกสารหมาย ล.2 และ ล.3 โดยมีได้มีถ้อยคำสำนวนสนับสนุนแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73 แผ่นที่ 4 แผ่นที่ 5)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 90, 91, 157, 295, 309, 362, 365

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 69)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองต่างวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองมิได้กระทำความผิดตามฟ้อง เป็นการพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์ฎีกาโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่าง เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองต่างวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองมิได้กระทำความผิดตามฟ้อง เป็นการพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์ฎีกาโต้แย้งคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่าง เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
